



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 7 DEL 04/02/2026	OGGETTO: Esecuzione deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2025: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Sentenza n. 1469/2025 resa dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio R.G. n. 443/2021. Provvedimenti.
Registro Generale N. 95 DEL 04/02/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **quattro**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 8/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22.12.2025 avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Sentenza n. 1469/2025 resa nel giudizio recante R.G. n. 443/2021 dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio intrapreso da S.G., P.M., V.P. e M.M. e pubblicata in data 06.10.2025”*;

Richiamato altresì il parere favorevole reso dal Revisore dei conti, nella persona del dott. Rocco LAMPO, ai sensi dell'art. 239, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e recante n. 9 del 16.12.2025, acquisito al protocollo dell'Ente comunale in data 17.12.2025 al n. 13975;

Dato atto che è necessario dare esecuzione al deliberato consiliare in virtù di quanto statuito dal Tribunale Civile di Avellino con la sentenza n. 1469/2025 resa nel giudizio recante R.G. n. 443/2021;

Vista la comunicazione a mezzo pec del 23.01 c.a. inviata dagli Avv.ti Generoso PAGLIARULO e Concettina CRISCITIELLO, del Foro di Avellino, acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 872 di pari data e successiva nota inviata a mezzo pec in data 04.02 c.a. acquisita al protocollo n. 1379;

Vista la fatturazione elettronica emessa recante progressivo di invio n. 5/FE pervenuta tramite sistema nazionale di interscambio (SDI) al protocollo n. 1266 del 02.02.2026 dell'Avv. Generoso PAGLIARULO;

Vista la fatturazione elettronica emessa recante progressivo di invio n. 1/26FPA pervenuta tramite sistema nazionale di interscambio (SDI) al protocollo n. 1279 del 03.02.2026 dell'Avv. Concettina CRISCITIELLO;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Disporre, in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 46/2025, la liquidazione in favore dell'Avv. Generoso PAGLIARULO, del Foro di Avellino, con studio legale sito alla Via P. Roberto n. 96, cap. 83028, in Serino (Prov. AV), della somma complessiva di euro 6.373,00, oneri di legge inclusi, a titolo di spettanze professionali, in virtù di giusta fatturazione elettronica emessa recante progressivo di invio n. FPA pervenuta tramite sistema nazionale di interscambio (SDI) al protocollo n. 1266 del 02.02.2026;
2. Disporre, in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 46/2025, il pagamento in favore dell'Avv. Concettina CRISCITIELLO, del Foro di Avellino, con studio legale sito alla Via P. Roberto n. 96, cap. 83028, in Serino (Prov. AV), della somma complessiva di somma complessiva di euro 6.373,00, oneri di legge inclusi, in virtù di giusta fatturazione elettronica emessa recante progressivo di invio n. FPA pervenuta tramite sistema nazionale di interscambio (SDI) al protocollo n. 1279 del 03.02.2026;
3. Disporre, in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 46/2025, il pagamento del debito fuori bilancio riconosciuto a titolo di sorte capitale per complessivi euro 95.695,06, in favore dei seguenti Sigg.ri G.S., M.P., P.V., D.S. e M.M., così suddivisa:
 - G.S. (c.f.: *omississ*) della somma complessiva di euro 3.750,30, da pagarsi sull'iban bancario intestato al medesimo e acquisito agli atti in virtù di comunicazione pec acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 872 in data 23.01.2026;
 - M.P. (c.f.: *omississ*) della somma complessiva di euro 23.869,50, da pagarsi sull'iban bancario intestato al medesimo e acquisito agli atti in virtù di comunicazione pec acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 872 in data 23.01.2026;
 - P.V. (c.f.: *omississ*) della somma complessiva di euro 55.622,80, da pagarsi sull'iban bancario intestato al medesimo e acquisito agli atti in virtù di comunicazione pec acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 872 in data 23.01.2026;
 - D.S. (c.f.: *omississ*) della somma complessiva di euro 10.702,32, da pagarsi sull'iban bancario intestato al medesimo e acquisito agli atti in virtù di comunicazione pec acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 872 in data 23.01.2026;
 - M.M. (c.f.: *omississ*) della somma complessiva di euro 1.750,14, da pagarsi sull'iban bancario intestato al medesimo e acquisito agli atti in virtù di comunicazione pec acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 872 in data 23.01.2026;
4. Precisare che la spesa derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è imputata al capitolo n. 124.6 del vigente bilancio pluriennale 2025/2027, che trova copertura mediante applicazione del fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione scaturente dall'approvato rendiconto annualità 2024;

5. Di dare atto che la procedura di liquidazione sarà gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010 e ss.mm.ii.);
 6. Di dare atto altresì dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
 7. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 04/02/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 04/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA 1465/2025- SORTE CAPITALE CIG: CUP: Descrizione Capitolo: Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.10.05.04.001	1.3	124.6		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1033	€ 111.283,54	1	€ 95.695,06		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 5120
Codice Fiscale: P.Iva:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA 1465/2025- - SPESE LEGALI CIG: CUP: Descrizione Capitolo: Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.10.05.04.001	1.3	124.6		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno

1033	€ 111.283,54	2	€ 15.588,48		€ 0,00
------	--------------	---	-------------	--	--------

Creditore**Denominazione:** DIVERSI - **Progressivo Fornitore:** 5120**Codice Fiscale:** **P.Iva:****LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
194	95.695,06	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
194	12.746,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Avella (AV), 04/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 04/02/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 04/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 140, e vi rimarrà fino al 19/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 95 del 04/02/2026;

Oggetto: Esecuzione deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2025: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Sentenza n. 1469/2025 resa dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio R.G. n. 443/2021. Provvedimenti.

Avella (AV), 04/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Avv. Massimiliano Sorriento